CELE
Centro de Estudios en Libertad de Expresión

Documento de Posición
43

Solicitud de selección de tutela T-12670600 ante la Corte Constitucional de Colombia

CELE y Centro ISUR

Noviembre 2026

CELE y Centro ISUR, "Solicitud de selección de tutela T-12670600 ante la Corte Constitucional de Colombia", Documento de posición No. 43 (ESP), Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE), Buenos Aires (2026)

Facultad de Derecho
Centro de Estudios en Libertad de Expresión

UP
Universidad de Palermo

4 de noviembre de 2026

Honorables
Magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y Magistrado
Juan Carlos Cortés González
Sala de Selección de Tutelas Número Once de 2026
Corte Constitucional de Colombia

Referencia: Solicitud de selección del expediente T-12670600, correspondiente a la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Rodríguez, en contra del BLOG CEROSETENTA.

Agustina Del Campo y Ramiro Álvarez Ugarte, como Directora y Vicedirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión -CELE- y Matías González Mama y Lina Palacios Ramírez, como Coordinador Senior e investigadora del Área Regional América Latina del mismo centro; en compañía de Julio César Gaitán Bohórquez, como Director del Semillero de Derechos Humanos en Entornos Digitales del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario -ISUR- respetuosamente nos dirigimos a la honorable Sala con el fin de solicitar la selección de la tutela de la referencia.

Previo a enumerar y sustanciar cómo el expediente se encuadra dentro de seis criterios de selección del artículo 51 del Acuerdo 01 de 2025, haremos una explicación sobre la relevancia del expediente en términos más generales.

I. RELEVANCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Para exponer la relevancia constitucional del expediente respecto del cuál elevamos solicitud de selección para la eventual revisión de tutela, describiremos el contexto fáctico del mismo en donde señalaremos los principales elementos de interés de los fallos de primera y segunda instancia, para luego, en el siguiente apartado, exponer cómo estos sirven como criterios objetivos y subjetivos de selección.

En mayo de 2026 fue publicada una investigación realizada por Bellingcat, en colaboración con el medio colombiano Cerosetenta, que documenta vínculos entre el excandidato a la Cámara de

Representantes, Jorge Rodríguez, y el grupo neonazi Active Club Bogotá, apoyándose en evidencia digital tomada de fuentes abiertas y en la trazabilidad de conexiones transnacionales del grupo.

Bellingcat es una organización periodística independiente con sede en los Países Bajos, que realiza investigaciones sobre temas de interés público que incluyen situaciones de violaciones de derechos humanos o sucesos relacionados con hechos criminales, haciendo uso de técnicas de investigación de fuentes abiertas (OSINT) y verificación de datos. Cerosetenta (también llamado 070) es una revista digital de periodismo de investigación vinculada a la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), concebida hace 15 años como un laboratorio de formación y práctica periodística dentro de la Facultad de Artes y Humanidades y su Maestría en Periodismo.

La investigación periodística recolectó y analizó contenido público en Instagram, Telegram, YouTube, Facebook y WhatsApp Business, así como documentos oficiales; incluyó también un análisis forense de imágenes que consistió en la comparación, fotograma a fotograma, de vídeos recolectados, enfocándose en tatuajes distintivos (forma, color, ubicación) para identificar a las personas que aparecían en el mismo; además, los investigadores realizaron un cruce de metadatos y actividad en redes sociales. La nota publicada referenció también entrevistas a expertos, y en el curso de la investigación los medios realizaron intentos de comunicarse directamente con el excandidato para tenerlo como fuente y comprobar la información, pero dichas solicitudes fueron negadas.

La investigación concluyó que existen indicios sólidos de vinculación entre el ex candidato a la cámara de representantes Jorge Rodríguez y el grupo Active Club Bogotá, que pertenece a una red transnacional que promueve el fascismo y se identifica con simbología e ideología neonazi. El tono de la nota publicada es cautelar, la nota distingue entre lo que puede establecer con evidencia digital y lo que queda como inferencia contextual. Usa lenguaje de identificación por coincidencia de tatuajes y de interacciones verificables (likes, seguimientos, autores en Telegram), pero evita afirmaciones categóricas sobre intencionalidad política o pertenencia formal sin prueba documental directa. Cuando proyecta implicaciones (riesgo de normalización fascista, precedente peligroso), lo hace citando a expertos y marcándolo como valoración externa, no como hecho probado en sentido judicial. Además, publica las respuestas a las solicitudes de información de las personas involucradas y aclara que no contestaron las preguntas de fondo.

En relación con la investigación, el señor Jorge Rodríguez interpuso acción de tutela por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad personal, buen nombre, honra, dignidad humana, participación política, libre desplazamiento, trabajo, debido proceso, rectificación en condiciones de equidad.

En primera instancia se declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la parte actora contaba con mecanismos idóneos ante la jurisdicción ordinaria, más exactamente en el ámbito de competencia del área penal, mediante la Fiscalía General de la Nación, todo en miras de adelantar la investigación en lo referente a las afectaciones a los derechos fundamentales impetrados por la parte accionante y valorar la presunta comisión de un hecho punible.

Mediante la correspondiente impugnación, el accionante sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en diversos defectos al declarar improcedente la acción de tutela. En primer lugar, afirmó que desconoció la naturaleza autónoma del derecho fundamental de rectificación, al remitir la controversia a la jurisdicción penal, pese a que la pretensión estaba dirigida exclusivamente a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la dignidad humana, la seguridad personal y la rectificación de información presuntamente falsa o inexacta. Asimismo, alegó que la providencia omitió aplicar el artículo 42, numeral 7, del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé expresamente la procedencia de la acción de tutela contra medios de comunicación cuando se solicite la rectificación de informaciones erróneas o inexactas, y realizó una aplicación inadecuada del principio de subsidiariedad, al limitarse a señalar la existencia de acciones penales sin evaluar su idoneidad y eficacia para la protección inmediata de los derechos invocados. Igualmente, manifestó que el fallo desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la tutela en asuntos relacionados con publicaciones periodísticas y rectificación, fundamentó su decisión en precedentes ajenos a la naturaleza del caso y efectuó una valoración incompleta del material probatorio, al no considerar las amenazas, las afectaciones a su seguridad, honra, buen nombre, actividad política y laboral, así como la permanencia y difusión del contenido cuestionado en medios digitales. Sostuvo que la providencia omitió realizar un estudio de fondo sobre la veracidad, imparcialidad y sustento fáctico de las publicaciones, la eventual afectación de sus derechos fundamentales y la procedencia de la rectificación solicitada, dejando sin resolver el problema constitucional planteado.

El juez de segunda instancia decidió revocar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2026 por el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la integridad personal, buen nombre, honra, dignidad humana, rectificación en condiciones de equidad, propuesto por Jorge Rodríguez, para, en su lugar, tutelar dichas prerrogativas. En consonancia, ordenó al creador, director, manejador o quien haga sus veces del blog Cerosetenta, eliminar el contenido donde se atentó contra el buen nombre del Rodríguez, así como proceder a rectificar por el mismo medio con similar relevancia, despliegue y alcance al utilizado para la publicación original, la información difundida respecto del accionante.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2026, el Juzgado Municipal Penal 005 para Adolescentes Control De Garantías realizó la apertura formal de incidente de desacato, promovido por el señor Jorge Rodríguez. En el escrito de incidente, el señor Rodríguez sostuvo principalmente que:

a) la rectificación únicamente fue publicada en el sitio web de BLOG CEROSETENTA pero no fue difundida mediante las redes sociales utilizadas para divulgar originalmente la investigación;
b) A pesar de que la publicación fue retirada del sitio web de BLOG CEROSETENTA y eliminada de sus redes sociales donde había sido publicada, al realizar búsquedas mediante el motor de búsqueda Google continúan apareciendo los resultados correspondientes a la publicación original, incluyendo su titular y las miniaturas (snippets) asociadas al contenido originalmente difundido;
c) el articulo objeto de la presente acción de tutela a la fecha continúa publicado en el portal internacional Bellingcat, en idioma inglés, bajo el título: "Unearthing a Colombian Politician's Connections to Neo-Nazi Active Club Group" La publicación conserva el contenido esencial de la investigación cuya eliminación fue ordenada respecto del accionante;
d) La denominada rectificación afirma expresamente: "La reportería de Bellingcat y Cerosetenta ha establecido la posibilidad de que existan vínculos del señor Jorge Rodríguez (...) con grupos neonazis en Bogotá." Lejos de rectificar la información objeto de tutela, dicha afirmación mantiene frente al lector la imputación esencial que motivó el amparo constitucional. En otras palabras, la publicación no corrige la afirmación anterior, sino que la reproduce bajo una formulación lingüística distinta.

El caso descrito plantea una tensión entre los derechos invocados por el accionante y reconocidos como vulnerados por el juez de segunda instancia, con el derecho a la libertad de expresión, en su dimensión individual y colectiva, el acceso a la información y la libertad de prensa. Esta tensión ha sido abordada por la Corte Constitucional y tiene amplios desarrollos en el marco jurídico interamericano sobre libertad de expresión, que incluye estándares específicos aplicables al caso en cuestión que implican el respeto y garantía de los preceptos del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada y ratificado por el Estado Colombiano.

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Consideramos que las características de esta acción de tutela se enmarcan dentro de los criterios del artículo 51 del Acuerdo 01 de 2025, que expondremos a continuación:

1. **Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental.**

Los elementos fácticos del caso y las órdenes del fallo de tutela de fecha 08 de julio de 2026, en segunda instancia, proferido por el Juzgado 4° Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, que revocó fallo emitido por este juzgado de fecha 27 de mayo de 2026, y sobre el que se abrió un incidente de desacato, desconocen los estándares constitucionales e interamericanos sobre libertad de expresión y constituyen un riesgo de vulneración de este derecho, en su dimensión individual y colectiva, y por tanto, para el acceso a la información. Por tanto, la selección del expediente en cuestión y su posterior revisión es necesaria por la urgencia de proteger un derecho fundamental.

Las características del proceso, además, coinciden con los elementos desarrollados en la jurisprudencia y en los estándares interamericanos de libertad de expresión sobre las demandas estratégicas contra la participación pública, pues se trata de una acción judicial cuya pretensión, que fue materializada por el fallo judicial de segunda instancia, era censurar información que tiene carácter de interés público en cuanto se trata sobre una persona que al momento de los hechos sobre los que trata la investigación era una persona candidata a ocupar un cargo público, cuestión que también es relevante por el mayor nivel de escrutinio público al que están sometidos estas figuras.

A continuación, enunciamos los elementos que representan un riesgo latente al derecho fundamental a la libertad de expresión y exponemos los estándares en la materia cuyo desconocimiento constituye el riesgo:

a) **El fallo ordena eliminar en su totalidad una investigación periodística afectando la libertad de expresión de la accionada y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía:**

   El artículo 13 de la Convención Americana consagra el derecho a la libertad de expresión que se caracteriza por tener una dimensión individual y una colectiva[1]. La dimensión individual de la libertad de expresión comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse

[1] Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 76 y 78. Ver también: Corte I.D.H., Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 77; y Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 108.

libremente[2]. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, la Corte ha señalado que la libertad de expresión implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia[3]. Es por ello que a la luz de ambas dimensiones, la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno[4]. Asimismo, la jurisprudencia interamericana ha enfatizado que las dos dimensiones de la libertad de expresión contenidas en el artículo 13 son igualmente importantes e interdependientes, y deben garantizarse simultáneamente en forma plena, para dar efectividad total al derecho[5].

En la constitución política de Colombia, el artículo 20 garantiza la libertad de expresión. De acuerdo con este, toda persona tiene "la libertad de expresar y

---

[2] Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, párr. 65, y Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, párr. 372.

[3] Corte I.D.H.,Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, párr. 66, y Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No.265, párr. 119.

[4] Corte I.D.H.,Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 136.

[5] Corte IDH. Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, párr. 100; Corte IDH, Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párr. 89; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 80; Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 149; Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 67; CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Transcritos en: Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 101. 1) a); Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 135; Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 166; Corte IDH. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 152; Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352, párr. 171; Corte IDH. Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, párr. 80; Corte IDH. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Serie C No. 431, párr. 106; Corte IDH. Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de mayo de 2022. Serie C No. 451, párr. 62; Corte IDH. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022. Serie C No. 455, párr. 315; Corte IDH. Caso Leguizamón Zaván y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre de 2022. Serie C No. 473, párr. 53.

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación". Asimismo, la Carta previó el derecho de rectificación en condiciones de equidad y proscribió la censura.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el alcance del derecho a la libertad de expresión y ha abordado situaciones especiales, como el tratamiento de este derecho en contextos mediados por tecnologías digitales. En ese sentido, por ejemplo en la Sentencia SU-420 de 2019, la Corte destacó el importante rol que la libertad de expresión tiene en una sociedad democrática en una era digital como la actual. En sentencia T-372 de 2023, la Corte desarrolló cómo la libertad de expresión comprende la garantía de exteriorizar el pensamiento y las opiniones propias y el derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente[6], cuestión que ha sido mencionada recurrentemente en la jurisprudencia. Además, aclaró la diferencia entre ambos elementos: lo primero en que la protección se centra en comunicaciones, pensamientos y opiniones en tanto objetos indeterminados[7], con cierta carga subjetiva[8] y, tal como en los estándares interamericanos, que incluyen aquellos que chocan, irritan o inquietan; mientras que frente a lo segundo la protección está concentrada en la exactitud, la veracidad y la imparcialidad de la información[9]. Así, por ejemplo, la solicitud de rectificación de alguna información solo procede frente a mensajes inexactos o errados y ante las opiniones únicamente cabe la réplica.

Otras sentencias como la T-391 de 2007, C-592 de 2012 y la ya mencionada SU -420 de 2019, se han referido al contenido del derecho a la libertad de expresión que se relaciona con la libertad de prensa, que se constituye como una garantía para la existencia de medios alternativos de comunicación y el pluralismo propio del Estado democrático. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la libertad de prensa tiene que ver con la protección constitucional del artículo 20 que prevé fundar medios de comunicación y la protección especial que debe otorgar el Estado de acuerdo con el artículo 74. La Corte ha puntualizado que la libertad de prensa es una condición estructural de funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho. En efecto, sólo con una prensa libre, pluralista e independiente, puede desarrollarse un debate democrático vigoroso y pueden los ciudadanos controlar los eventuales abusos de los gobernantes"[10].

---

[6] Sentencia T-1037 de 2010 y T-117 de 2018.
[7] Sentencias C-488 de 1993, T-066 de 1998, T-327 de 2010, T-904 de 2013 y T-015 de 2015.
[8] Sentencias T-904 de 2003, T-015 de 2015 y T-244 de 2018.
[9] Sentencia T-312 de 2015 .
[10] Sentencia C-592 de 2012.

b) El fallo ordena eliminar en una investigación periodística que constituye un discurso especialmente protegido por tratarse de un asunto de interés público.

La jurisprudencia interamericana ha reconocido especial protección a los discursos en virtud de su interés público[11]. Los discursos que versan sobre asuntos de interés público evidencian la estrecha relación que existe entre la libertad de expresión y la democracia, lo que explica por qué son objeto de la especial protección desarrollada jurisprudencialmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considera de interés público aquellas "opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes."[12]

Dentro de los discursos representativos de interés público, la Corte IDH ha incluido el discurso sobre personas funcionarias públicas en ejercicio de sus funciones y sobre personas candidatas a ocupar cargos públicos. La jurisprudencia interamericana ha definido que "las expresiones e informaciones atinentes al funcionariado público, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a personas candidatas a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección".[13] Esto implica, a su vez, que su reputación y honor están sujetos a un tipo distinto de protección y correlativamente les impone un mayor umbral de tolerancia a la crítica, particularmente respecto de aquellos discursos que resulten ofensivos, chocantes o perturbadores.

En el *caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela*[14], la Corte IDH consideró necesario evaluar tres elementos sobre discursos acerca de funcionarios públicos y candidatos a cargos públicos para determinar el interés público involucrado en un caso concreto y determinar la improcedencia del derecho penal con la finalidad de proteger el honor

[11] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, «Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión». Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2025.
[12] Corte IDH. Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de mayo de 2022. Serie C No. 451, párr. 74.
[13] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 86; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 82.
[14] Corte IDH. Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C. No. 380.§§112—117.

de funcionarios públicos[15]. Se necesita la concurrencia de al menos tres elementos para que una determinada nota o información haga parte del debate público: a) el elemento subjetivo, es decir, que la persona sea funcionaria pública o candidato a ejercer un cargo público en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos; b) el elemento funcional, entendido como la vinculación de los hechos u opiniones cuestionadas con el ejercicio efectivo, proyectado o potencial de funciones públicas, esto es, con conductas, decisiones o cualidades relevantes para el desempeño del cargo al que se aspira o se ejerce, y c) el elemento material, es decir, que el tema tratado sea de relevancia pública[16]. La concurrencia de estos tres elementos permite tener por satisfecho el requisito de interés público, ya que la información hace parte del debate público.

Como lo expone su perfil público en Instagram, Jorge Rodríguez fue candidato a la cámara de representantes del Congreso de la República para las elecciones de 2026[17], y, como afirma en un vídeo publicado en su cuenta oficial en el que habla sobre el proceso judicial en cuestión, refiere una trayectoria política de más de 10 años[18]; la investigación objeto de controversia exponía indicios de vínculos del accionante con un colectivo que se autodenomina fascista, lo que resulta relevante para la ciudadanía porque proyecta los valores políticos de un candidato a ejercer un importante cargo público como lo es el de ser congresista de la república y por tanto, se relacionaba con un potencial ejercicio de la función pública; y, el tema tratado tiene relevancia pública en cuanto investiga con rigurosidad las posibles conexiones entre un ex candidato un cargo de elección pública con un grupo cuyas actividades incluyen conductas socialmente reprochables, como la idolatría a figuras como la de Adolf Hitler que representa uno de los momentos más oscuros de la humanidad[19], por tanto, el carácter de la nota sobre la que recae orden de eliminación y rectificación contribuye a hacer al debate público abierto, robusto y desinhibido, lo que una democracia necesita para funcionar, especialmente en escenarios de campaña electoral.

---

[15] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, "Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión", cit., pág. 21.

[16] Corte IDH. Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C. No. 380.§§112—117.

[17] Véase: https://www.instagram.com/jorgercd112?igsi=MW1nMGlzbHF3NXBmOA==

[18] Véase: https://www.instagram.com/reel/Da6ijUIN0B3/?igsi=cXp5d3hnbXk5M2Rz

[19] La Nación. Cómo un grupo neonazi está usando clubes deportivos para reclutar jóvenes y construir una "milicia" en Reino Unido, EE.UU. y Europa. 7 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/como-un-grupo-neonazi-esta-usando-clubes-deportivos-para-reclutar-jovenes-y-construir-una-milicia-en-nid07102024/

La Corte IDH también ha establecido que, en situaciones en las que el honor de un funcionario público o candidato a función pública haya sido agraviado, las medidas judiciales deben tener por finalidad reparar a la persona afectada y no castigar al emisor de la información. Particularmente porque "los Estados deben ejercer la máxima cautela al imponer reparaciones, de tal manera que no disuadan a la prensa de participar en la discusión de asuntos de legítimo interés público".[20]

En la sentencia T-043 de 2015, se afirmó que la acción de tutela no puede ser utilizada como mecanismo de censura frente a contenidos de interés público, especialmente cuando estos contribuyen al debate democrático y a la denuncia de conductas reprochables.

En conclusión, la jurisprudencia nacional e interamericana ha consolidado un estándar claro según el cual la criminalización de expresiones referidas a funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos resulta incompatible con la Convención Americana y la Constitución Política, en tanto genera un efecto disuasivo indebido sobre el debate público.

c) El proceso judicial tiene elementos que indican que se trata de una demanda contra la participación pública (SLAPP).

En la sentencia T-277 de 2019, la Corte Constitucional reiteró que las autoridades judiciales deben ser garantes de que el uso de herramientas legales no se desvíe para hostigar o silenciar voces que buscan justicia, reconociendo el fenómeno del acoso judicial como una forma de revictimización institucional. Esto visto de forma integral es relevante también en situaciones en las que el hostigamiento judicial se constituye en una forma de acallamiento de discursos especialmente protegidos y afecta la libertad de prensa. Por lo tanto, si bien la acción de tutela es un mecanismo legítimo de defensa, su activación no debe impedir el escrutinio público ni debilitar la función social de los medios de comunicación cuando estos actúan bajo criterios de veracidad, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales.

Las demandas estratégicas contra la participación pública se han identificado en el sistema interamericano como estrategias que instrumentalizan los aparatos judiciales con el fin de restringir las expresiones relativas a temas o figuras públicas y políticas. Las SLAPP, por sus siglas en inglés, se valen de los desequilibrios de poder

[20] Corte IDH. Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de mayo de 2022. Serie C No. 451, párr. 78.

y sus impactos negativos sobre la libertad de expresión no se deben únicamente al resultado de la judicialización, sino que el solo hecho de acudir al sistema genera un efecto amedrentador, representando así un grave riesgo para la participación pública.

Las SLAPPs distan de ser un artificio teórico y han sido reconocidas en jurisprudencia que resulta vinculante para este caso. En el caso Palacio Urrutia y otros vs Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- estimó que "la recurrencia de funcionarios públicos ante instancias judiciales para presentar demandas [por ejemplo,] por delitos de calumnia o injuria, no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública, constituye una amenaza a la libertad de expresión. Este tipo de procesos, conocidos como 'SLAPP' [...], constituye[n] un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados, con el objetivo de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión".[21]

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ha explicado que lo anterior "no implica que las personas funcionarias públicas no puedan ser judicialmente protegidas en cuanto a su honor; pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos"[22]

d) El juzgado de segunda instancia falló sin realizar un test tripartito de libertad de expresión, inaplicando el artículo 13.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una limitación al derecho a la libertad de expresión será admisible sólamente en la medida en que cumpla con estas tres condiciones:

[21] Corte IDH. Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446, párr. 95

[22] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 128.

(1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley[23] en sentido formal y material[24],

(2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y

(3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr[25].

El marco jurídico interamericano sobre la libertad de expresión[26] ha sido enfático en reiterar que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, los Estados no son libres de interpretar de cualquier forma el contenido de estos objetivos para efectos de justificar una limitación de la libertad de expresión en casos concretos. Es por ello que el alcance del artículo ha sido desarrollado por el marco, y, en cuanto al respeto a los derechos de los demás ha afirmado que "en los casos en que se impongan limitaciones a la libertad de expresión para la protección de los derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren claramente lesionados o amenazados, lo cual compete demostrar a la autoridad que impone la limitación. Si no hay una lesión clara a un derecho ajeno, las responsabilidades ulteriores resultan innecesarias[27]."

Con respecto a la protección de la honra y reputación, que según el 13.2 también puede dar lugar a responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, el marco refiere que "el ejercicio del derecho a la honra, dignidad y reputación debe armonizarse con el de la libertad de expresión, puesto que no ocupa una jerarquía o nivel superior. El honor de los individuos debe ser protegido sin perjudicar el ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a recibir información[28]."

---

[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Herrera Ulloa c. Costa Rica, Kimel c. Argentina

[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 6/1986

[25] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/1985

[26] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 30 de diciembre de 2009. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf

[27] Íbid, párr. 77.

[28] CIDH. Informe No. 11/96. Caso No. 11.230. Francisco Martorell. Chile. 3 de mayo de 1996, párr. 70.

El test estricto de necesidad a ser aplicado exige que, en todo caso, el Estado escoja para reparar el daño los medios menos costosos para la libertad de expresión. En tal medida, en primer lugar, se debe apelar al derecho de rectificación o respuesta que está consagrado expresamente en el artículo 14 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que "el derecho de rectificación o de respuesta, previsto en el artículo 14 de la Convención puede ser un medio idóneo para proteger el derecho a la honra de una persona que se crea afectada por informaciones inexactas o agraviantes"[29].

En todo caso, las decisiones judiciales deben ser coherentes y la orden concurrente de rectificar y eliminar una publicación de interés público no constituye el medio menos gravoso y además, genera un relevante desbalance entre el derecho que se pretende proteger y los que la restricción afecta. El marco jurídico interamericano ha aclarado que para que haya lugar a restricciones a la libertad de expresión, en caso de que la rectificación no sea suficiente, la imposición de responsabilidad debe dar estricto cumplimiento de ciertos requisitos específicos adicionales: la aplicación del estándar de real malicia, la carta de la prueba y la distinción entre discursos que expresan hechos y los que expresan opiniones.

La CIDH ha enfatizado también que al recurrir a mecanismos de responsabilidad frente a un presunto abuso de la libertad de expresión, debe aplicarse el estándar de valoración de la "real malicia", es decir, demostrar que quien se expresó lo hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos. En cuanto a los comunicadores sociales y periodistas, el principio 10 de la Declaración de Principios sostiene que, "en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas". Este requisito también fue ignorado por el juzgado que resolvió el caso en segunda instancia.

2. Criterio objetivo: posible desconocimiento de un precedente constitucional.

[29] Corte IDH. Caso Baraona Bray Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2022. Serie C No. 481, párr. 107; Corte IDH. Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021. Serie C No. 446, párr. 103.

Como se ha expuesto, el expediente que solicitamos sea seleccionado para su revisión tiene inconsistencias jurídicas relevantes, pues inaplica estándares constitucionales e interamericanos sobre libertad de expresión, derecho que es eje fundamental de la democracia.

III. SOLICITUD

En mérito de lo expuesto, solicitamos respetuosamente que el expediente de tutela de la referencia sea seleccionado para revisión por parte de la Corte Constitucional, a la luz de los diferentes criterios que en él coinciden.

IV. NOTIFICACIONES

Los suscritos recibimos notificaciones y demás comunicaciones respecto de la presente solicitud en los siguientes correos electrónicos:
cele@palermo.edu y julio.gaitan@urosario.edu.co

Cordialmente,



Agustina Del Campo
Directora Centro de Estudios en Libertad de Expresión
Pasaporte. AAE068540



Ramiro Álvarez Ugarte
Subdirector Centro de Estudios en Libertad de Expresión
Pasaporte. AAH448470



Matías González Mama
Coordinador del Observatorio Legislativo de Libertad de Expresión del CELE

Pasaporte. AAI996496



Lina Palacios Ramírez
Investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión
Cédula de Ciudadanía. 1010122376



Julio César Gaitán Bohórquez
Director
Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario
Cédula de Ciudadanía. 79430028